

NORAINI BINTI MOHD RAZELI

LAWAN

NOR AZMAN BIN AHMAD

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 18 Januari 2024M / 6 Rejab 1445H

Rayuan Mal No. : 10000-034-0083-2022

[Rayuan kes kebenaran pelaksanaan perintah]

Peguam Syarie Perayu : Tiada

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Islam menganjurkan agar setiap pertikaian diselesaikan secara muafakat. Namun jika usaha tersebut gagal maka pertikaian tersebut hendaklah diangkat kepada Hakim untuk diputuskan. Terdapat juga keadaan di mana pihak-pihak masih tidak berpuas hati walaupun pertikaian mereka telah diputuskan oleh Hakim Bicara. Begitulah apa yang berlaku dalam kes ini apabila Perayu memfailkan rayuan setelah tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Bicara.

[2] Perayu pada peringkat awal di Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes mal no. daftar : 10100-099-0224-2018, bertarikh 24 Mei 2018 telah bertindak sebagai Pemohon dan memperolehi satu perintah tegahan kacau ganggu serta perintah permohonan maaf ke atas Responden seperti berikut :

a- Mahkamah memerintahkan Responden dan isteri Responden dihalang daripada mengganggu dan mengacau Pemohon dalam apa juga cara sama ada fizikal dan maya.

b- Mahkamah memerintahkan Responden meminta maaf kepada Pemohon secara terbuka melalui group whatsapp dan apa-apa media yang berkaitan dakwaan yang dituntut oleh Pemohon.

[3] Perayu mendakwa perintah ini tidak dipatuhi oleh Responden. Perayu seterusnya telah memfailkan permohonan kebenaran pelaksanaan perintah di Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes mal no. daftar : 10400-034-0484-2020. Perayu mengemukakan dua (2) permohonan :

a- Mahkamah yang mulia ini memerintahkan Responden melaksanakan perintah bertarikh 24 Mei 2018 bagi kes Saman/Permohonan No. : 10100-099-0224-2018 mengikut seksyen 154 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

b- Apa-apa relif lain yang patut atau suai atau perlu oleh mahkamah yang mulia ini.

[4] Kes permohonan kebenaran pelaksanaan ini telah didengar dan diputuskan seperti berikut :

a- Perintah dalam kes 10100-099-0224-2018, telah dipatuhi oleh Responden.

b- Permohonan Pemohon dalam kes ini ditolak.

c- Tiada perintah mengenai kos.

[5] Perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini telah memfailkan Notis Rayuan pada 7 September 20022 dan mengemukakan satu alasan rayuan iaitu Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf memutuskan bahawa perintah bertarikh 24 Mei 2018, Permohonan no. 10100-099-0224-2018 telah dipatuhi oleh Responden.

DAPATAN PANEL HAKIM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami mendapati terdapat satu isu sahaja yang perlu kami ulas dan putuskan di dalam kes ini iaitu **sama ada YA Hakim terkhilaf apabila mengeluarkan perintah menolak permohonan Perayu dan memutuskan bahawa perintah bertarikh 24 Mei 2018, dalam kes Permohonan no. daftar : 10100-099-0224-2018 telah dipatuhi oleh Responden.**

[9] Berdasarkan penelitian kami terhadap kes ini, kami mendapati isu utama di dalam kes ini adalah berkaitan dengan permohon maaf oleh Responden yang juga merupakan terma kedua perintah bertarikh 24 Mei 2018, kes *mal* no : 10100-099-0224-2018.

[10] Seterusnya kami mendapati terdapat fakta yang diakui kedua-dua pihak khususnya oleh Perayu sendiri iaitu terdapat permohonan maaf yang telah dibuat oleh Responden. Ini sebagaimana yang kami temui di perenggan 6 Affidavit Jawapan Responden bertarikh 6 April 2021 dan perenggan 6 Affidavit Balasan Perayu bertarikh 1 Julai 2021. Kami perturunkan semula fakta yang telah dideposkan oleh Perayu didalam perenggan 6 Affidavit Balasannya :

“Untuk pengetahuan mahkamah yang mulia ini, berkaitan dengan pengakuan Responden telah mengemukakan permohonan maaf tersebut di *group whatsapp* AnkMenantu*Ahmadzarah* pada 12 Februari 2021. Pemohon ada bertanya kepada adik bongsu Responden (Norzilawati Binti Ahmad) dan dua (2) kakak ipar Responden iaitu Dzarina Abdul Hamid dan Noriah Hamat berkaitan kes ini selepas sebutan pada 15 Februari 2021. **Kesemuanya mengesahkan ada terima dan beranggapan mahkamah yang arahkan Responden mohon maaf tapi kesemua individu ini telah abaikan dan padamkan dari simpanan mereka....”**

[10] Selain itu, kami juga tidak menemui penafian secara jelas dibuat oleh Perayu tentang permohonan maaf yang didakwa telah dibuat oleh Responden ini. Walaubagaimanapun kami mendapati terdapat pertikaian oleh Perayu dari sudut *whatsapp group* di mana Responden menyatakan permohonan maafnya. Bagi mengulas isu ini kami merujuk kepada perintah kes mal no. daftar : 10100-099-0224-2018, bertarikh 24 Mei 2018 :

b- Mahkamah memerintahkan Responden meminta maaf kepada Pemohon secara terbuka melalui *group whatsapp* dan apa-apa media yang berkaitan dakwaan yang dituntut oleh Pemohon.

Berdasarkan perintah tersebut kami tidak mendapati terdapat perintah yang menetapkan permohonan maaf oleh Responden hendaklah dibuat di dalam mana-mana *group whatsapp* yang tertentu.

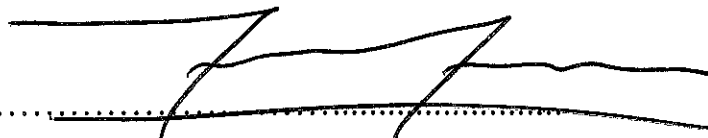
KESIMPULAN

[11] Sehubungan dengan itu, kami bersetuju dengan dapatan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara di dalam alasan penghakimannya menerima permohonan maaf yang telah dibuat oleh Responden dan menolak Permohonan Perayu. Pada hemat kami tiada sebab yang mewajarkan kami masuk campur dalam keputusan yang telah dibuat YA Hakim Bicara dalam kes ini.

SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

1- Rayuan Perayu **DITOLAK** ;

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

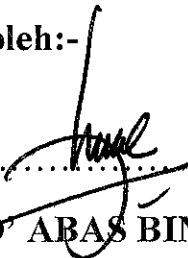
Dipersetujui oleh:-



2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor